Classe de Terminale BAC PRO

THEMATIQUE C : L'individu responsable de son capital santé

SYNTHESE MODULE C12 : L'EGALITE DE TRAITEMENT AU TRAVAIL

Objectif : Sensibiliser les individus aux différentes dimensions de l'égalité au travail.

➡ Les catégories de discrimination au travail

La **discrimination** est le fait de traiter moins favorablement une personne en raison de **critères**, réels ou supposés.
On trouve plusieurs critères de discrimination au travail : l'apparence physique, l'âge, le sexe, l'état de santé, le handicap, la couleur de peau… Selon le **Code du travail**, tout salarié, tout candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, est protégé contre les discriminations au travail.

➡ L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'**égalité professionnelle** correspond à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail. La **législation** interdit les discriminations à l'embauche, et la différence en matière de rémunération et de déroulement de carrière.
L'évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Ainsi, l'employeur a l'**obligation** d'adapter le poste de travail aux femmes enceintes notamment ceux qui leur sont interdits.

➡ Les interlocuteurs à contacter en cas de discrimination au travail

Le **comité social et économique** peut déclencher une alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes des salariés (mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, d'affectation, de reclassement, etc.).
Le **Défenseur des droits** lutte contre les discriminations. Il est aussi chargé d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte (« lanceur d'alerte »).
L'**inspection du travail** recueille les faits susceptibles d'établir l'existence d'actions discriminantes.
Les **organisations syndicales** peuvent exercer en justice toute action relative à des actes discriminatoires, concernant un salarié de l'entreprise.

